



In Nome del popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settima Sezione Civile

composta dai magistrati:

dott. Franco Petrolati	presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella	consigliere
dott.ssa Maria Rosaria Rizzo	consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6841/2015 R.G.A.C., trattenuta in decisione il 3/2/2021, con termini ex articolo 190 c.p.c., a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), d.l. 125/2020, e vertente tra le seguenti parti

Appellante

Parte_1

rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Di Benedetto, come da delega in atti.

Appellata

Controparte_1

rappresentato e assistito dall'avvocato Anna Maria Palmigiano, come da delega in atti.

Oggetto: usucapione

Fatto e diritto

§ *Parte_1* impugna l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. emessa dal tribunale di Roma nel procedimento n. R.G. 61013/2014, in data 29 settembre 2015, che le ha ordinato il rilascio immediato dell'appartamento in Roma viale dei Promontori 256, piano IV, int. 10 sc. E/A, con pertinente cantina, con la condanna al pagamento, in favore di controparte, a titolo di indennità di occupazione "sine titolo", di un importo 200.00 euro mensili, a decorrere dal 30 agosto 2014, oltre le spese processuali.

§ Con il primo motivo, l'appellante contesta la mancata conversione del giudizio nelle forme del rito ordinario, in considerazione delle molteplici e complesse questioni giuridiche, quali la prova della domanda riconvenzionale di accertamento di acquisto per usucapione dell'immobile, invece, decisa solo su base documentale.

La censura è infondata.

L'appellante afferma in modo apodittico la necessità di un'istruzione non sommaria, dovendosi dare spazio alla prova testimoniale, ma non indica utili elementi di valutazione per stabilirne la rilevanza ai fini della decisione ed il diverso risultato che si sarebbe potuto conseguire in concreto.

§ Con il secondo motivo, nel contestare il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di acquisto per usucapione, contesta al tribunale non solo di non aver ammesso la prova per testi – anche in questo caso, senza nemmeno indicare le specifiche circostanze su cui dovrebbe vertere – ma anche di non aver valutato correttamente la documentazione in atti.

Il tribunale non avrebbe dato rilievo al pagamento delle utenze, se non nel senso di una compatibilità con il rapporto di comodato, utilizzando un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (sent. 9530/2014) riferito ad una fattispecie diversa da quella in esame.

Anche questa censura è infondata: le argomentazioni svolte non sono idonee ad intaccare il ragionamento logico-giuridico seguito dal tribunale

La motivazione della sentenza, come la vicenda, oggetto del giudizio, è ben più complessa.

Il **CP_1** rivendica la proprietà dell'immobile, acquistato, nell'anno 2014, dal padre della **Pt_1** che, prima del rogito, ha attestato (doc. 2 fascicolo di parte di primo grado) che l'appartamento non poteva essere visitato, perché occupato, senza titolo, dalla figlia **Parte_1**.

Quest'ultima eccepisce l'acquisto per usucapione, avendone esercitato il possesso "uti domini", dall'anno 1990, quando i genitori le hanno dato la disponibilità di utilizzarlo, abitando e provvedendo al pagamento delle utenze e oneri condominiali.

Sulla scorta di queste considerazioni, il tribunale ha dato rilievo al rapporto di filiazione, ritenendo configurabile un comodato d'uso, compatibile (e più adeguato rispetto alla mera ospitalità genitoriale) con il lungo periodo trascorso e l'onere assunto dalla **Pt_1** di provvedere agli oneri accessori, in conformità a quanto previsto dall'art. 1804 cc.

Il rapporto con l'immobile è stato, quindi, definito di detenzione con un'inversione in possesso soltanto al momento dell'opposizione al rilascio nei confronti del nuovo possessore e proprietario.

Il ragionamento si muove su un piano logico quanto ai rapporti familiari, in linea con l'orientamento della Suprema, dal momento che è assai frequente che i genitori consentano al figlio di utilizzare una casa di loro proprietà. In sostanza, si presume un atto di tolleranza incompatibile con l'acquisto per usucapione, che presuppone un disinteresse (Cass. 11277/2015, 11315/2018).

Nella fattispecie, non risulta dimostrato il contrario ed il pagamento delle utenze, peraltro, a nome del genitore, non è un comportamento significativo.

La sentenza della Suprema Corte n. 9530/2014, richiamata dal tribunale, esamina la situazione del proprietario dell'immobile che continua a pagare le spese condominiali, dimostrando così la volontà

di conservare la proprietà del proprio immobile, che, se nota al detentore, ne esclude l'"animus rem sibi habendi".

L'affermazione del tribunale *“il pagamento degli oneri condominiali... opera in termini di necessaria imputazione soggettiva dell'animus rem sibi habendi”*, soltanto in favore del proprietario formale di *un bene*”, può essere intesa nel senso che il pagamento degli oneri accessori (utenze e condominio) non è una manifestazione dell'esercizio del diritto di proprietà e può assumere rilievo sul piano giuridico, ai fini dell'usucapione, solo se effettuato da chi risulta essere formalmente proprietario. Ugualmente eventuali modifiche e lavori all'interno dell'immobile, peraltro, genericamente dedotte, non posso essere considerate espressione di un possesso *“uti domini”*.

§ Con il terzo motivo, l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di rescissione e rescindibilità dell'atto pubblico di compravendita.

Tale atto sarebbe stato sottoscritto dal padre, *Persona_1* anche per conto della moglie, comproprietaria pro-indiviso, *Persona_2*, in forza di una procura speciale notarile che non teneva conto dell'incapacità naturale di quest'ultima, affetta dal morbo di Alzheimer e sottoposta ad amministrazione di sostegno, e per un prezzo di €. 96.000,00, di gran lunga inferiore rispetto a quello di mercato di circa €. 250.000,00, con la conseguenza che il contratto di compravendita potrebbe essere rescisso anche per lesione ex art. 1448 c.c., ovvero ex art. 1447 c.c., stante lo stato di bisogno della *Per_2*.

La pronuncia di rigetto si fonda sul principio della relatività dell'azione, potendo essere proposta solo dalla parte danneggiata.

Secondo l'appellante, il tribunale non avrebbe considerato che l'eccezione è stata proposta, in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 1448 e 2900 cc, mentre il richiamo all'art. 1449, comma 2, cc sembrerebbe presupporre l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, rilevata d'ufficio, in violazione dell'art. 2938 cc e pur non essendo decorso, dalla data dell'atto pubblico di compravendita, 29.7.2014, il termine annuale al momento della proposizione dell'eccezione.

E' evidente che il richiamo all'art. 1449, comma 2, cc è un refuso, in mancanza di qualsiasi riferimento espresso alla prescrizione del diritto.

Per il resto, siamo fuori dall'ambito dell'azione di surrogazione, che presuppone un credito del surrogante, l'inerzia del debitore nell'esercizio dei propri diritti verso i terzi ed il pericolo d'insolvenza del debitore; né la *Pt_1* può essere considerata erede della madre ancora in vita.

Piuttosto le ragioni della *Pt_2* possono essere fatte valere, in altra sede, dall'amministratore di sostegno, che coincide proprio con la persona di *Parte_1*, come, del resto, è poi avvenuto, secondo le allegazioni difensive nelle note di replica ex art. 190 cpc.

§ L'ultima critica riguarda l'indennità di occupazione, liquidata in violazione del principio dell'onere della prova.

Il tribunale ha liquidato il danno in via equitativa *“Tale danno può essere quantificato, attesa la mancanza di deduzioni da parte del ricorrente di elementi di prova ulteriori alle risultanze meramente catastali, mancata deduzione che rende inespugnabili indagini tecniche, nella misura di € 200,00 al mese (misura affermata dalla resistente come dovuta in via subordinata)”*

L'appellante non contesta di non essersi opposta, in via subordinata, ad una liquidazione del danno in una misura così contenuta

Secondo un orientamento della Suprema Corte, inoltre, nel caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è *in re ipsa*, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed alla impossibilità per costui di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Si può fare riferimento al cosiddetto "danno figurativo" e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato (Cass. civ. ord. n. 20708/2019; sent. n.5028/2011; n.5568/2010; n. 3251/2008; n.10498/2006).

La Corte è a conoscenza del contrasto giurisprudenziale apertosi sulla questione riguardo alla sussistenza del danno *“in re ipsa”*, riconoscendosi la possibilità di fare ricorso a presunzioni semplici, senza, però, esonerare il danneggiato dall'onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (da ultimo ord. n. 14268/2021).

Nella fattispecie, il tribunale, in mancanza di allegazioni riguardanti il valore locativo, ha calcolato un valore minimo, tenendo conto anche delle indicazioni di controparte, in via subordinata.

Nel ricorso ex art. 702 bis cpc, il CP_1 ha fatto riferimento al valore locativo dell'immobile, in considerazione dell'ubicazione e delle sue dimensioni.

Per quanto generiche le allegazioni, riportandosi sostanzialmente alla tesi del *“danno figurativo”*, appare illogico sostenere che lo stesso non avesse intenzione di utilizzare l'immobile, appena acquistato, dopo aver versato il corrispettivo.

§ Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali anche per questo grado giudizio, nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n.115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da *Parte_1* avverso l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c., emessa dal tribunale di Roma nel procedimento n. R.G. 61013/2014, in data 29 settembre 2015, con la condanna pagamento delle spese processuali, in favore di controparte, liquidate, per questo grado di giudizio in € 5000,00 euro, oltre spese generali ed accessori di legge;

sussistono i presupposti di legge, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Roma 23/6/2021

L'estensore

Il Presidente